

编号: NDA

深圳国创致远私募股权基金管理有限公司

与

【深圳君柔科技有限公司】

保密协议



二〇二六年三月



保密协议

本保密协议（下称“本协议”）由以下双方在中国深圳市龙华区签订：

甲方：深圳国创致远私募股权基金管理有限公司，一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司，公司注册地址为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-76 号银星智界二期 1 号楼 A703；和

乙方：【深圳君柔科技有限公司】，一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司，公司注册地址为【深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路 4 号兴华工业大厦 7 栋 CD 座 405-13】。

1. 宗旨目的

双方有意就甲方或其关联方拟对乙方进行投资的相关事宜达成合作（下称“本次合作”），双方拟就本次合作事宜进行评估与讨论。为此，双方将以书面或口头形式向对方提供与本次合作相关的文件和信息，并将接触到对方某些非公开的、保密的、专业的信息和数据。在本次合作过程中，双方应保守相互知悉的保密信息（“保密信息”定义见下）。一方（下称“披露方”）将向协议另一方及其关联方（下称“接受方”）披露或接受方将从披露方知悉保密信息，为保护披露方对其保密信息拥有的合法权益，双方协商一致，达成如下协议。

2. 保密信息

“保密信息”是指在双方洽谈、合作的过程中，披露方根据本协议以任何形式（口头、书面等）、载于任何载体披露给接受方的，与本次合作相关的但不仅限于本次合作的所有信息。包括但不限于，披露方及/或其关联方所有或合法拥有的（1）技术类信息：技术方案、技术指标、数据库、技术报告、技术文档、设计图纸、相关业务函电、相关操作账号、密码、用户信息资料等；（2）经营类信息：对外投资资料、收并购资料、财务数据、劳动报酬、商业计划书、业务可行性方案、营销计划和方案、客户名单、采购资料、交易资料、招投标中的标的及标书内容等；（3）文档类信息：公司文件、会议纪要、决议决定和领导讲话；研究报告、预测和评估、统计报表等所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料 and 文件；人事及法律信息；（4）披露方须对第三人承担保密责任的资料信息。



“关联方”指直接或间接地控制一方、被一方控制或与一方受到相同控制之下、或受一方共同控制或者重大影响的任何公司或其他实体。

“控制”指直接或间接拥有他方企业或实体半数以上的股权或表决权，或直接或间接有权委派该企业或实体的董事会或类似管理机构的多数成员；或拥有他方企业或实体的股权或表决权的比例虽然不超过半数，但根据持有股权或表决权，或根据他方公司章程或其他文件、协议，实质上控制他方企业或实体的管理、财务和经营政策。

3.保密义务

3.1 无论本协议的目的是否正在进行或完成，接受方仅有权将保密信息用于本协议的目的。

3.2 接受方仅有权为本协议之目的，向其有必要知晓的雇员或聘请的第三方披露保密信息，接受方应确保前述人员按照本协议对保密信息承担保密义务，接受方应为其雇员违反本协议的行为向披露方承担责任。

3.3 接受方应采取合理且不低于接受方自身对其类似的保密信息所采取的措施来保守披露方披露的保密信息，防止保密信息被盗窃和/或泄露、未经授权的使用、因任何第三人的疏忽导致保密信息的泄露。

3.4 接受方知悉保密信息被未经授权的第三方使用或披露（下称“保密信息泄露”）的，应立即通知披露方，并协助披露方采取救济措施。若前述保密信息泄露系因接受方的原因导致的，则接受方有义务尽其最大努力与披露方分别和共同采取救济措施，以尽可能的减少披露方的损失。

3.5 除非经披露方事先书面同意，接受方不得以任何形式（包括但不限于口头、书面、影印、复制、交付、摄影、传阅、电子传送、纸质发表或其他方式）全部或部分地向第三方披露保密信息，也不得将保密信息进行复制、修改、重组、逆向工程或试图从保密信息或任何相关之材料、软件导出原始程序、成分或基础数据。

3.6 除非适用法律或法规或任何主管司法、政府或监管机构另有规定或双方另有书面约定，接受方应在本次合作终止或披露方要求后在合理期限内销毁或返还所有保密信息及其副本、载有前述信息的所有文件和任何材料（任何媒介），不得保留任何备份。



4. 保密信息之例外

保密信息不包括以下信息：

- 4.1 披露方披露时，该保密信息已经合法公开；
- 4.2 披露方披露之前，接受方已合法拥有该保密信息；
- 4.3 接受方未使用披露方任何信息，独立开发的保密信息；
- 4.4 接受方从第三方获取的保密信息，且第三方不受保密义务的约束；
- 4.5 非因违反本协议约定的行为，保密信息已经或正在被公开；

4.6 依照适用的法律法规或有关行政、司法机关的要求，接受方必须披露保密信息或依据保密信息做出任何意见、判断或推荐，在此情况下接受方所披露的保密信息的范围和目的应仅限于该法律法规或有关行政、司法机关要求的范围和目的，且接受方应及时通知披露方，以便披露方可寻求适当的补救方法。

5. 不授予其他权利及许可

5.1 披露方根据协议向接受方披露保密信息或其他信息，不构成授予任何著作权、商标权、专利等知识产权的许可行为，也不构成任何保证不会侵犯第三方著作权、商标权、专利等知识产权的承诺行为。披露方向接受方提供的任何预测或估计不构成承诺行为。本协议既不要求，也不暗示任何一方须披露特定的信息或数据给另一方。

5.2 本协议不构成协议双方建立任何代理、合作关系，如协议双方需要建立代理、合作关系，应另行签订相关协议。

6. 保密期限

保密信息的保密义务在双方合作期间和合作终止之日起两年内持续有效。如披露方依据本协议向接受方提供的保密信息因披露方原因而进入公众领域的，则接受方对该等进入公众领域的信息的保密义务自该等信息进入公众领域时自动终止。为免疑义，双方在本协议生效日之前交换的保密信息应受本协议条款的约束。

7. 违约赔偿

如果接受方违反本协议约定之保密义务，直接或间接的导致披露方遭受或发生损失或损害，应当依法向披露方赔偿实际损失。



8. 适用法律及争议解决

本协议受中华人民共和国法律管辖，并按其解释。与本协议有关的任何纠纷或争议应通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方应提交深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)按该仲裁机构届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为中国深圳。

9. 其他

9.1. 未经对方事先书面同意，本协议的权利与义务不可转让。

9.2. 若本协议的一项或多项条款根据适用法律被视为无效，非法或无法执行，双方同意就该协议：

1) 在尽可能符合双方原有意图的情况下，对无效、非法或不能执行的条款进行协商，做出必要的删除或修正，以使之有效并可执行，该修正后的有效的条文应能在执行本协议时在最大限度的范围达到双方在本协议下预期的商业目的；

2) 若在保持双方当事人意图的前提下已经无法修改该条款，则该条款无效；
以及

3) 本协议其它条款的效力不受影响。

9.3. 本协议涵盖双方对本协议内容的全部理解，在订立本协议之前双方任何与本协议有关的洽谈、约定等若与本协议冲突，以本协议为准。

9.4. 本协议的条款经双方一致书面同意，可以进行修改、增补，任何对本协议的修改、增补或弃权对协议双方及其关联方均有约束力。

9.5. 披露方未行使或延迟行使本协议约定的任何权利或条款均不构成对此权利或条款的放弃，任何对该权利或条款的单独或部分行使均不妨碍其他权利或条款的行使。本协议未尽之事宜，双方另行协商解决。

9.6. 本协议原件一式贰(2)份，由协议双方各执壹(1)份，具有同等法律效力。

9.7. 本协议自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

【本页以下无正文】



【本页无正文，为《保密协议》签署页】

甲方：深圳国创益远私募股权基金管理有限公司

(盖章)



签署日期：

乙方：【深圳第壹科技有限公司】

(盖章)



签署日期：

